

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2749/2543

พนักงานอัยการจังหวัดแพร่
นาย จำเนียร สมวงศ์ กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 33

พ.ร.บ. วัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. 2518 มาตรา 13 ทวิ วรรคหนึ่ง,
มาตรา 89

พ.ร.บ. ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 มาตรา 15, มาตรา 67

ความผิดฐานมี เมทแอมเฟตามีน ไว้ในครอบครองเพื่อขายตามพระราชบัญญัติ วัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. 2518 มาตรา 13 ทวิ วรรคหนึ่ง, 89 และพระ ราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 มาตรา 15, 67 เป็นความผิดที่เกิดขึ้นและมี อยู่ต่อเนื่องกันไปตลอดเวลา นับตั้งแต่ได้เมทแอมเฟตามีนของกลางมาจนกระทั่งขน เคลื่อนย้ายไป การที่จำเลยที่ 1 นำเมทแอมเฟตามีน 245 เม็ด ที่ได้มาทั้งหมดไป ซุกซ่อนไว้ที่ได้พวงมาลัยรถยนต์ของกลางแล้วร่วมกับจำเลยที่ 2 ที่ 3 และที่ 4 นำ รถยนต์ของกลางเคลื่อนที่ไปตามถนนหลวงล้วนเป็นการกระทำที่เกิดขึ้นในขณะที่ การกระทำความผิดอย่างต่อเนื่องไม่ขาดตอน ถือได้ว่ารถยนต์ของกลางที่นำมาใช้ ลำเลียงเมทแอมเฟตามีนไป เป็นทรัพย์สินที่ใช้ในการกระทำความผิดของจำเลยทั้งสิ้น โดยตรง โดยจำเลยที่ 1 เป็นผู้นำรถยนต์มาใช้ ด้วยการรู้เห็นของจำเลยที่ 1 ซึ่งเป็นผู้ ครอบครองใช้รถยนต์นั้นอยู่ จึงต้องริบรถยนต์ของกลางตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 33(1)

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยทั้งสี่มีเมทแอมเฟตามีนอันเป็นวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2 จำนวน 245 เม็ดหนัก 22.180 กรัม คำนวณเป็นสารบริสุทธิ์หนัก 3.990 กรัม อันเกินกว่าปริมาณที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดไว้ในครอบครองเพื่อขายโดยไม่ได้รับอนุญาตเจ้าพนักงานจับจำเลยทั้งสี่ได้พร้อมเมทแอมเฟตามีนดังกล่าวและรถยนต์หมายเลขทะเบียน 5 ร - 8349 กรุงเทพมหานคร ยานพาหนะที่ใช้ในการกระทำความผิดหรือใช้เป็นยานพาหนะให้ได้รับผลในการกระทำความผิดดังกล่าวเป็นของกลางขอให้ลงโทษตามพระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. 2518 มาตรา 4, 5, 6, 11, 13 ทวิ, 62, 89, 106, 106 ทวิ, 116 พระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ. 2534 มาตรา 3, 30, 31 ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 32, 33 ระเบียบเมทแอมเฟตามีนของกลางและรถยนต์หมายเลขทะเบียน 5 ร - 8349 กรุงเทพมหานคร ของกลาง เป็นของกองทุนป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

จำเลยที่ 1 ให้การรับสารภาพ ส่วนจำเลยที่ 2 ที่ 3 และที่ 4 ให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยทั้งสี่มีความผิดตามพระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. 2518 มาตรา 13 ทวิ วรรคหนึ่ง, 62 วรรคหนึ่ง, 89, 106 ทวิ เป็นความผิดกรรมเดียวผิดต่อกฎหมายหลายบทตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 90 ลงโทษตามมาตรา 13 ทวิ วรรคหนึ่ง, 89 จำคุกคนละ 15 ปี จำเลยที่ 1 ให้การรับสารภาพชั้นพิจารณา ส่วนจำเลยที่ 2 ที่ 3 และที่ 4 ให้การรับสารภาพชั้นจับกุม อันเป็นประโยชน์แก่การพิจารณา มีเหตุบรรเทาโทษ ลดโทษให้จำเลยที่ 1 กึ่งหนึ่ง และลดโทษให้จำเลยที่ 2 ที่ 3 และที่ 4 คนละหนึ่งในสามตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 คงจำคุกจำเลยที่ 1 มีกำหนด 7 ปี 6 เดือน จำเลยที่ 2 ที่ 3

และที่ 4 คนละ 10 ปี ริมเมทแอมเฟตามีนของกลางและริบรยนต์หมายเลข ทะเบียน 5 ร - 8349 กรุงเทพมหานคร ของกลางตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 33(1) คำขออื่นให้ยก

จำเลยทั้งสี่อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยที่ 1 มีความผิดตามพระราชบัญญัติวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. 2518 มาตรา 13 ทวิ วรรคหนึ่ง, 89 พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษพ.ศ. 2522 มาตรา 15, 67 เป็นกรรมเดียวเป็นความผิดต่อกฎหมายหลายบทให้ลงโทษตามพระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทพ.ศ. 2518 มาตรา 13 ทวิ วรรคหนึ่ง, 89 ซึ่งเป็นกฎหมายบทที่มีโทษหนักที่สุด ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 90 จำคุก 10 ปีลดโทษให้กึ่งหนึ่งตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 แล้วคงจำคุก 5 ปี รยนต์หมายเลขทะเบียน 5 ร - 8349 กรุงเทพมหานครของกลางไม่ริบ และยกฟ้องโจทก์สำหรับจำเลยที่ 2 ที่ 3 และที่ 4 นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงเบื้องต้นรับฟังได้ว่า เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2539 เวลากลางวันก่อนเที่ยง เจ้าพนักงานตำรวจสถานีตำรวจภูธรอำเภอสองจังหวัดแพร่ ตรวจค้นรถยนต์หมายเลขทะเบียน 5 ร - 8349 กรุงเทพมหานคร ของกลาง ซึ่ง จำเลยที่ 1 ขับมาจากจังหวัดเชียงราย มีจำเลยที่ 2 และที่ 4 นั่งอยู่ในรถ จำเลยที่ 3 นั่งอยู่ที่กระบะท้าย พบเมทแอมเฟตามีนของกลาง จำนวน 245 เม็ดซุกซ่อนอยู่ที่ใต้ พวงมาลัยรถยนต์ จึงจับกุมจำเลยทั้งสี่มาดำเนินคดี

มีปัญหาต้องวินิจฉัยตามฎีกาของโจทก์ว่า จำเลยที่ 2 ที่ 3 และที่ 4 กระทำความผิดตามฟ้องหรือไม่ นั้น ข้อเท็จจริงรับฟังได้โดยปราศจากข้อสงสัยว่า จำเลยที่ 2 ที่ 3 และที่ 4 กระทำความผิดตามฟ้อง

มีปัญหาต้องวินิจฉัยตามฎีกาของโจทก์ข้อต่อไปว่า รถยนต์ของกลางเป็นทรัพย์สินที่ต้องปฏิบัติตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 33(1) หรือไม่ เห็นว่า ความผิดฐานมีเมทแอมเฟตามีนไว้ในครอบครองเพื่อขายของจำเลยทั้งสี่ตามฟ้องนั้น โดยลักษณะเป็นความผิดที่เกิดขึ้นและมีอยู่ต่อเนื่องกันไปตลอดเวลา นับตั้งแต่ได้เมทแอมเฟตามีนของกลางมา จนกระทั่งขนเคลื่อนย้ายไป การที่จำเลยที่ 1 นำเมทแอมเฟตามีน 245 เม็ดที่ได้มาแล้วทั้งหมดเข้าไปซุกซ่อนไว้ที่ใต้พวงมาลัยรถยนต์ของกลาง แล้วร่วมกับจำเลยที่ 2 ที่ 3 และที่ 4 นำรถยนต์ของกลางเคลื่อนที่ไปตามถนนหลวง ล้วนเป็นการกระทำที่เกิดขึ้นในขณะที่การกระทำความผิดยังต่อเนื่องไม่ขาดตอนดังกล่าว จึงถือได้ว่ารถยนต์ของกลางที่นำมาใช้ลำเลียงเมทแอมเฟตามีนไปนั้น เป็นทรัพย์สินที่ใช้ในการกระทำความผิดตามฟ้องของจำเลยทั้งสี่โดยตรง โดยจำเลยที่ 1 เป็นผู้นำรถยนต์มาใช้ด้วยความรู้เห็นของจำเลยที่ 1 ซึ่งเป็นผู้ครอบครองใช้รถนั้นอยู่เองจึงต้องปฏิบัติตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 33(1) ที่ศาลอุทธรณ์ภาค 2 ไม่ริบรถยนต์ของกลางโดยเห็นว่าความผิดตามฟ้องสำเร็จตั้งแต่เมื่อมีเมทแอมเฟตามีนไว้ในครอบครอง การที่จำเลยที่ 1 เพียงแต่ซ่อนเมทแอมเฟตามีนของกลางไว้ใต้พวงมาลัยรถยนต์ของกลางไม่ทำให้รถยนต์ของกลางเป็นทรัพย์สินที่ใช้ในการกระทำความผิด จึงไม่อาจริบรถยนต์ของกลางได้นั้น ศาลฎีกาไม่เห็นพ้องด้วย

พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยที่ 2 ที่ 3 และที่ 4 มีความผิดตามพระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. 2518 มาตรา 13 ทวิ วรรคหนึ่ง, 89 พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษพ.ศ. 2522 มาตรา 15, 67 เป็นกรรมเดียวเป็นความผิดต่อกฎหมายหลายบท ให้ลงโทษตามพระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและ

ประกาศ พ.ศ. 2518 มาตรา 13 ทวิ วรรคหนึ่ง, 89 ซึ่งเป็นกฎหมายบทที่มีโทษหนักที่สุด ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 90 จำคุกคนละ 10 ปี จำเลยที่ 2 ที่ 3 และที่ 4 รับสารภาพในชั้นจับกุมเป็นประโยชน์แก่การพิจารณา มีเหตุบรรเทาโทษลดโทษให้คนละหนึ่งในสาม คงจำคุกคนละ 6 ปี 8 เดือน วรรคหนึ่งของกลาง หมายเลขทะเบียน 5 ร - 8349 กรุงเทพมหานคร นอกจากที่แก้ไขให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 2

(อภิชาติ สุขัคคานนท์-ยินดี วัชรพงศ์ ต่อสุวรรณ-รุ่งโรจน์ รื่นเรืองวงศ์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ